

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....

LC1865

Tocache 29 MAY 2023

VISTO:

La Carta N°018-2023-GRSM/DRE/UGELT/ADM/GRRHH, el Informe Escalafonario N°00178-2023, el Informe N°034-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM-GRRHH, el Informe N°045-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM, el Memorando N°382-2023-GRSM-DRE-UGELT-D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, mediante la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, de acuerdo al artículo 183° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, indica que, el término de la Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la misma, concordante con el artículo 184° del mismo reglamento, en los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, la resolución respectiva expresará además todos los aspectos referentes a la situación laboral del ex servidor, a fin de facilitar el inmediato ejercicio de los derechos económicos que le corresponda;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2019, se establece nuevas reglas sobre los ingresos de los Servicios Públicos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa del Sector Público, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1442 Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el sector público;

Que, a través del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, se dictan disposiciones reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2019 que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público, en el artículo 4°, numeral 4.2 indica que, la Compensación por vacaciones trunca; es la Compensación económica que se otorga a la servidora pública o servidor público nombrado, o contratado, cuando cesa en el servicio o culmina su contratación, según sea el caso, antes de cumplir el récord vacacional. El cálculo se realiza considerando la proporción del monto mensual del MUC y el BET que percibe la servidora pública o el servidor público, considerando los meses y días efectivamente prestados; asimismo, en el numeral 4.5 indica que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que percibe la servidora pública nombrada o el servidor público nombrado, equivale al cien por ciento (100%) del MUC correspondiente al nivel remunerativo al momento del cese, por cada año de servicio, así como de forma proporcional por los meses y días de servicios efectivamente prestados, según corresponda. Su entrega se realiza de oficio, al cese de la servidora pública o el servidor público.

Que, con Decreto Supremo N° 320-2022-EF, de fecha 22 de diciembre del 2022, se resuelve en el **Artículo 1. Aprobación del nuevo Monto Único Consolidado (MUC):** Aprobar el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) que perciben los servidores administrativos sujetos al régimen del Decreto

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, pertenecientes al grupo ocupacional funcionario, profesional, técnico y auxiliar;

Que en el numeral 2.1 del Decreto Supremo N° 320-2022-EF, el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable, se encuentra afecto a cargas sociales y constituye base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan, según la normativa vigente;

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 19 de octubre del 2022 la **Ley N° 31585**, Ley que incorpora el Incentivo Cafae al cálculo de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, quedando redactada en los siguientes términos:

Que, mediante artículo 54 del Decreto Legislativo 276, el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2022, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2023, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Servidores públicos que cesen a partir del año fiscal 2024, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración, se efectúa a razón del 100%.

Que, mediante Carta N°018-2023-GRSM/DRE/UGELT/ADM/GRRHH de fecha 04 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache comunica al Trabajador de Servicio D-L N°276, sobre el cese de límite de edad con vigencia a partir del 15 de mayo del 2023;

Que, mediante Informe Escalafonario N°00178-2023 de fecha 02 de mayo del 2023, la Responsable de Escalafón, informa que el servidor Sánchez Maldonado, Pacomio Daniel, ingresó al Régimen Laboral N°276, el 01 de enero del 2004, siendo su cargo actual trabajador de servicio de la I.E.N°0022-Jorge Ríos Alvarado -Tocache, código modular N°0848382, código de plaza, N° 1182113111C7, reconociéndole como tiempo de servicios: **27 años, 01 mes, 03 días hasta el 14 de mayo del 2023;**

Que, mediante Informe N°034-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM-GRRHH de fecha 11 de mayo del 2023, la Jefa de Recursos Humanos informa al Jefe de la Oficina de Administración el cese por límite de edad del servidor Sánchez Maldonado, Pacomio Daniel, profesor de I.E.N°0022-Jorge Ríos Alvarado -Tocache, el cual mediante hoja de cálculo de liquidación de beneficios social, señala que por 27 años, un 1 mes y tres 03 días, la compensación por tiempo de servicio CTS, le corresponde el monto de S/48,278.97 (cuarenta y ocho mil, doscientos setenta y ocho con 97/100 soles) más el cálculo de vacaciones trunca del 01 de enero al 13 de mayo del 2023 el monto es S/466.32 (cuatrocientos sesenta y seis con 32/100 soles);

Que, mediante Informe N°045-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM de fecha 23 de mayo del 2023, el Jefe de la Oficina de Administración traslada al Director de la Ugel-Tocache, el Informe N° 034-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM-GRRHH con la finalidad de autorizar el proyecto de Resolución Directoral de cese por límite de edad del servidor Sánchez Maldonado, Pacomio Daniel;

Que, mediante Memorando N°382-2023-GRSM-DRE-UGELT-D de fecha 23 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza proyecta la Resolución Directoral de cese por límite de edad del servidor Sánchez Maldonado, Pacomio Daniel y el otorgamiento de CTS.

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones,



modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CESAR POR LIMITE DE EDAD, a partir del 14 DE MAYO DEL 2023 a; **SÁNCHEZ MALDONADO, PACOMIO DANIEL**, con DNI: 31626042, quien ingresó al Régimen Laboral N°276, el 01 de enero del 2004, siendo su cargo actual trabajador de servicio de la I.E.N°0022-Jorge Ríos Alvarado de la provincia de Tocache, con código modular N°0848382, código de plaza, N° 1182113111C7, con jornada laboral de 40 hrs, con Grupo Ocupacional: SAC, reconociéndole como tiempo de servicios: **27 años, 01 mes, 03 días hasta el 14 de mayo del año 2023.**

ARTÍCULO SEGUNDO.-RECONOCER, por única vez a favor a don **SÁNCHEZ MALDONADO, PACOMIO DANIEL**, la suma de S/48,278.97 (cuarenta y ocho mil, doscientos setenta y ocho con 97/100 soles) por el total de Compensación Por Tiempo De Servicios -CTS, más el cálculo de vacaciones truncas del 01 de enero al 13 de mayo del 2023 el cual asciende a S/466.32 (cuatrocientos sesenta y seis con 32/100 soles);



COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	
Tiempo de servicios para el cálculo de CTS:	27 años 1 mes 3 días
Remuneración principal	1,781.44
Calculo: 1,788.11 x 27 años	48,098.88
Total de compensación por tiempo de servicios	48,098.88

RESUMEN	
Compensación por tiempo de servicios (CTS)	48,098.88
Compensación vacacional	-
Vacaciones truncas del 01.01.2023 al 13.05.2023	466.32
Total liquidación de beneficios sociales	48,565.20

FECHA DE CESE	TOTAL DE CTS	2023 (70%)	2024 (30%)
14/05/2023	S/48,098.88	S/33,669.22	S/ 14,429.66

ARTÍCULO TERCERO. - DAR las gracias al servidor por los servicios prestados en el Sector Educación.

ARTÍCULO CUARTO.-ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de incremento de presupuesto y asignación de la Programación de Compromiso Anual (PCA) ante el Pliego y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR, la resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE